

Razzia von Ellwangen im Zwielficht War der Polizeieinsatz in der Lea rechtmäßig? Knackpunkt ist die Frage nach dem Durchsuchungsbeschluss.

## **Razzia von Ellwangen im Zwielficht; War der Polizeieinsatz in der Lea rechtmäßig? Knackpunkt ist die Frage nach dem Durchsuchungsbeschluss.**

Südwest Presse

Mittwoch 13. März 2019

Copyright 2019 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** Südwestumschau

**Length:** 349 words

### **Body**

---

Eigentlich schien Gras über die beiden Polizeieinsätze in der Lea Ellwangen gewachsen, die Ende April und Anfang Mai 2018 bundesweit Beachtung fanden. Weil rund 150 Flüchtlinge eine Abschiebung verhindert hatten, zeigte die Polizei am 3. Mai mit einer Großrazzia Stärke. Nun steht der Vorwurf im Raum, sie sei unrechtmäßig gewesen.

Hintergrund ist eine Klage gegen das Land am Verwaltungsgericht Stuttgart. Kläger ist der Flüchtling Alassa M., der beide Einsätze miterlebt hat. Er klagt, weil er der Meinung ist, der Polizeieinsatz war rechtswidrig, da kein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorlag. Tatsächlich waren weder Staatsanwaltschaft noch ein Gericht beteiligt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen, Armin Burger: "Wir waren weder in die Abschiebemaßnahme vom 30.4. noch in die Planung und Durchführung der Aktion vom 3.5. involviert. Die Einsätze erfolgten nicht auf Grundlage der Strafprozessordnung zu Zwecken der Strafverfolgung, sondern nach Polizeirecht."

Für das Polizeipräsidium ist klar: "Wir hatten die Zustimmung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Durchsuchen der Räume", sagt Pressesprecher Bernd Märkle. "Und wir bleiben bei der Auffassung, dass beide Einsätze rechtmäßig waren."

Juristisch der Knackpunkt ist, ob die Flüchtlinge in der Lea beim Einsatz das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in Anspruch nehmen konnten. Ein Ellwanger Jugendrichter verschob deshalb eine Verhandlung und ordnete Nachermittlungen an. Alle weiteren Verfahren gegen Flüchtlinge wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden in Ellwangen ausgesetzt. Dabei will man wohl die Entscheidung in Stuttgart abwarten.

In einem anderen Fall hatte das Verwaltungsgericht Hamburg bereits Flüchtlingen ein Hausrecht in ihrer Unterkunft zugebilligt. Wenn man den Flüchtlingen in ihren Schlafräumen das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung zuspricht, wird für eine polizeiliche Durchsuchung ein richterlicher Beschluss notwendig. Da ein solcher nicht vorlag, könnte man Bewohnern, die sich dagegen zur Wehr setzen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nicht vorhalten. Gerhard Königer

Razzia von Ellwangen im Zwielficht War der Polizeieinsatz in der Lea rechtmäßig? Knackpunkt ist die Frage nach dem Durchsuchungsbeschluss.

## Graphic

---

Polizeieinsatz in der Lea Ellwangen. Foto: Stefan Puchner/dpa

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); POLIZEIKRÄFTE (90%); RICHTER (90%); STAATSANWÄLTE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); ABSCHIEBUNG (78%); RECHTSKLAGEN (78%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (76%); ERMITTLUNGEN (73%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); NEGATIVE NACHRICHTEN (73%)

**Industry:** STAATSANWÄLTE (90%)

**Geographic:** STUTTGART, DEUTSCHLAND (88%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (58%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%)

**Load-Date:** March 13, 2019